

PIÈCE N°2

• PV de Lecture du Testament olographe (24/04/2012)



Pièce 3

PV n° 010/2011
du 21 avril 2011

REPUBLIQUE DU BENIN

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DE PREMIERE CLASSE DE COTONOU

Succession de
feu Jean Florentin
V. FELIHO

PROCES-VERBAL DE LECTURE DE TESTAMENT
OLOGRAPHE de feu Jean Florentin V. FELIHO

L'an deux mil douze ;

Et les vingt-quatre (24) avril, huit (08) et vingt-deux (22) mai ;

Par devant Nous, Jacques M. HOUNSOU, Juge au Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou, assisté de Christophe Franklin CHEOU, Greffier, ont comparu les personnes ci-après :

- Nina FELIHO (fille du défunt, non comparante mais a déchargé la convocation) ;
- Lise Line FELIHO (fille du défunt) ;
- Gilles Sixte FELIHO (fils du défunt, représenté par son conseil, Maître Joseph DJOGBENOU) ;
- Albin FELIHO (fils du défunt) ;
- Florentin Lin Eudes FELIHO (Fils du défunt, représenté par Lise Line FELIHO) ;
- Honorine BAH (veuve, représentée par Lise Line FELIHO) ;

Vu l'acte de décès n° 065/MCOT/9è A en date à Cotonou du 06 décembre 2010 établissant que Jean Florentin FELIHO est décédé à Cotonou le 03 décembre 2010 ;

Vu la requête en date à Cotonou du 30 janvier 2012 présentée par Maître Victorien O. FADÉ, Avocat à la Cour et conseil de Monsieur Florentin Lin Eudes FELIHO aux fins d'ouverture et de lecture du testament de feu Jean Florentin V. FELIHO ;

H1

Dans le cadre de l'examen des fins de cette requête, un document a été produit par l'héritière Lise Line FELIHO épouse AINADOU. Il s'agit d'un document intitulé "Testament olographe" présenté en original et qui n'est pas sous pli comportant dix (10) pages sur papier libre avec en-tête : Jean Florentin V. FELIHO, Avocat à la Cour, Ancien Bâtonnier avec adresse et contact téléphonique";

Il s'agit d'une lecture de testament et non d'une ouverture;

Albin et Lise Line FELIHO ont déclaré que le testament avait été laissé en dépôt chez Maître Irène ICHOLLA ADJAGBA et n'a été retiré que ce jour pour les besoins de la cause ;

- Sur la première page, comportant 25 lignes avec en bas la signature du de cujus, nous lisons :

- mes obsèques
- la répartition de mes biens
- mes recommandations à mon épouse et à nos cinq (05) enfants ;

- La deuxième page comporte 43 lignes et la signature du de cujus ;

- La troisième page comporte 19 lignes et la signature du de cujus ;

- La quatrième page comporte 38 lignes et la signature du de cujus et concerne la répartition des biens : legs à Nina FELIHO ;

- La cinquième page comporte 33 lignes et la signature du de cujus et la répartition des biens : legs à Lise Line FELIHO ;

- La sixième page comporte 45 lignes et la signature du de



H1

cujus et concerne la répartition des biens : legs à Gilles Sixte FELIHO ;

- La septième page comporte 36 lignes et la signature du de cujus et concerne la répartition des biens : legs à Albin Clé FELIHO ;
- La huitième page comporte 38 lignes et la signature du de cujus et concerne la répartition des biens : legs à Florentin E. Lin FELIHO ;
- La neuvième page comporte 46 lignes et la signature du de cujus et concerne la répartition des biens : legs à la veuve Honorine BAH épouse FELIHO ;
- La dixième page comporte 46 lignes et la signature du de cujus et est intitulé : Recommandations ;

Après la lecture des dispositions du testament, la parole a été donnée aux comparants pour faire leurs observations ;

Albin FELIHO a déclaré que le document leur a été donné du vivant de leur père et lui-même a su régler les éventuels différends avant son décès (la répartition des biens a déjà été connue de tous les héritiers et cela a fait l'objet de donation-partage de son vivant) ;



Maître Joseph DJOGBENOU substitué par Maître Nicolin ASSOGBA, a sollicité, suite à cette déclaration, une remise de cause pour présenter les observations de son client, l'héritier Gilles Sixte FELIHO ;

Enfin, nous avons côté et paraphé le document testamentaire, nous l'avons signé avec le Greffier et nous avons ordonné son retour au Notaire pour être déposé au rang de ses minutes et pour que copies et expéditions puissent être délivrées à qui de droit ;

H1

A l'audience du 08 mai 2012, Maître Vincent TOHOZIN, Avocat à la Cour et substitué par Maître Nicolin ASSOGBA s'est constitué aux intérêts de Gilles Sixte FELIHO et a déclaré n'avoir pas pu obtenir à temps les observations de leur client. Il a sollicité de ce fait un autre renvoi, lequel lui a été accordé pour le 22 mai 2012 ;

Une nouvelle remise de cause lui a été accordée et la séance est renvoyée ferme au 22 mai 2012 ;

A l'audience du 22 mai 2012, Maître DJOGBENOU, substitué par Maître Nicolin ASSOGBA, et conseil de Gilles Sixte FELIHO, a demandé, sur le fondement de l'article 122 du Code de Procédure Civile, communication des pièces de la procédure et de la requête avant la poursuite des débats, que la procédure soit déclarée non avenue et enfin que mention soit faite de ce que Gilles Sixte FELIHO émet des réserves par rapport à la régularité de la procédure ;

Maître Vincent TOHOZIN pour sa part, s'est associé aux observations de Maître DJOGBENOU et a demandé au surplus que les pièces dont le testament solent versées en original au dossier ;

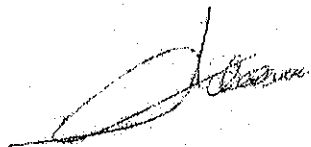
A toutes ces interventions, Maître Victorien O. FADÉ réplique en faisant observer que la procédure a été enregistrée en mars 2012 alors que le Code de Procédure Civile n'a été publiée qu'en avril 2012, il a, par conséquent, sollicité le rejet pur et simple des moyens évoqués ;

A ces différentes observations des parties, nous avons répondu que ce qui est demandé au Tribunal consiste seulement en la lecture du document testamentaire laissé par feu Florentin V. FELIHO et que les contestations y relatives pourront à tout moment être soulevées par d'autres voies appropriées ;

H1

De tout ce qui précède, nous avons dressé le présent procès-verbal les jour, mois et an que dessus que nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER,



LE PRESIDENT

